

1502142-77.2019.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Sandra Regina Nostre Marques

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... 582-STJ: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Ressalte-se que o enunciado da referida Súmula se aplica ao crime de furto, tal como o aqui apurado, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

1ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502142-77.2019.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502142-77.2019.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2298179/2019 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

José Carlos dos Santos

Justiça Gratuita

CONCLUSÃO:

Aos 06 de setembro de 2022, faço os presentes autos conclusos à Dr(a). Sandra Regina Nostre Marques, MM. Juíza de Direito, Titular da 1ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo.

Autos digitais controle nº 2471/2019

Vistos.

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, qualificado à fl.11, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 155, §4º, incisos II e IV do Código Penal, porque, no dia 11 de outubro de 2019, por volta das 19h30, no interior do estabelecimento São Bernardo Plaza Shopping, localizado na Avenida Rotary, nº 624, bairro Ferrazópolis, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos com outro indivíduo não identificado, subtraiu, para proveito comum, coisa alheia móvel, isto é, um relógio de pulso, modelo Titan XL Automatic SSS Midnight, avaliado em R\$ 2.499,90 (dois mil e quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos - conforme auto de avaliação de fls. 11), pertencente ao estabelecimento-vítima "Tent Beach", representado por Fabrício José Silva Brito Lopes. Segundo restou

apurado, na data dos fatos, José Carlos e outro indivíduo desconhecido se ajustaram para a prática de furto.

Assim, nas condições de tempo e espaço acima mencionadas, o denunciado e seu comparsa foram até o estabelecimento São Bernardo Plaza Shopping e, então, ingressaram na loja "Tent Beach". Fabrício José, gerente do aludido estabelecimento, avistou quando o indiciado e outro indivíduo adentrarem juntos na loja, por volta das 19h30, para olharem mercadorias e saíram logo em seguida, ocasião em que não percebeu qualquer atitude suspeita. Porém, minutos depois, um dos seguranças do Shopping foi até a loja e informou que José Carlos e o outro rapaz poderiam ter subtraído um relógio de pulso que estava na vitrine. Diante disso, Fabrício José verificou a vitrine e percebeu que o denunciado e seu comparsa haviam subtraído um relógio de pulso, modelo Titan XL Automatic SSS Midnight, avaliado em R\$ 2.499,90 (dois mil e quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos), motivo pelo qual saiu no encalço dos furtadores, oportunidade em que conseguiu deter apenas José Carlos, o qual já se encontrava do lado de fora do Shopping, na via pública, sendo certo que o comparsa dele logrou êxito em fugir levando consigo o objeto material acima mencionado.

Foram arroladas o representante da empresa-vítima e duas testemunhas pela acusação, que instruiu a denúncia com o inquérito policial de fls. 03/65.

Em audiência de custódia de fls.45/47, o réu foi beneficiado com a liberdade provisória mediante o cumprimento das medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I e IV, do Código Penal, cujo alvará se encontra devidamente cumprido às fls. 50/52.

A denúncia foi recebida em 17.10.2019, sendo determinada a citação do réu para responder aos seus termos, dentre outras providências (fls.60/61).

O réu foi citado pessoalmente em 27.01.2020 (fl.88).

Folha de antecedentes estadual foi juntada a fls.75/79 e a federal, à fl. 93. Laudos: fls.43/44 (exame de corpo de delito do réu).

Certidões foram juntadas a fls. 118/189, 191/197,199 e 201/203.

A Defesa ofertou resposta, com rol de testemunhas comuns às indicadas na denúncia (fl.99).

A denúncia foi ratificada pela decisão de fls. 100/101, em 11.05.2020, designando-se audiência de instrução e julgamento.

Durante a instrução, numa primeira oportunidade foram ouvidos o representante da empresa vítima e uma das testemunhas arroladas (fls. 155/159). Após, em um segundo momento, houve desistência da oitiva da testemunha remanescente (fls.175/176). Por fim, numa última audiência, o réu foi qualificado e interrogado (fls.180/184). Na fase do artigo 402 do CPP, nada foi requerido pelas partes. Porém, ao final da instrução foi determinada a juntada de certidões faltantes.

Juntadas as certidões (fls. 188/190, 191/192, 193/194, 195, 196, 197, 199, 201/203), as partes manifestaram-se por memoriais.

O Ministério Público requereu a procedência da denúncia nos seus exatos termos (fls. 208/220). A Defesa pugnou pela absolvição do acusado por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a concessão de benefícios legais.

É o relatório.

D E C I D O.

A denúncia é procedente.

A materialidade delitiva se encontra devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls.4/6 e pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria, por sua vez, também é certa.

Em solo policial, o réu ficou-se silente (fl.14).

Interrogado em Juízo, o réu disse que realmente esteve na frente da loja olhando as vitrines, mas que não furtou o relógio. Alegou que possui uma deficiência no olho e no coração, de modo que não consegue correr, motivo pelo qual acabou sendo preso. Afirmou que não chegou a entrar na loja, pois estava apenas passeando e olhando as vitrines. Disse que como é deficiente e não paga passagem, tinha ido de ônibus para o shopping e depois de comer um lanche e passear, olhou as vitrines e saiu. Já foi condenado quatro vezes por furto, mas não estava mais praticando furtos quando foi preso nessa ocasião. Sua última condenação é de 2021 (gravação

audiovisual no SAJ, fl.184).

Em que pese a versão apresentada pelo acusado em Juízo, é certo que as demais provas constantes dos autos autorizam a sua condenação, atribuindo-lhe a autoria delitiva.

O representante da empresa vítima, Fabrício José Silva Brito Lopes, declarou que dois indivíduos entraram na loja, sendo que chegou a atender um deles. Não compraram nada, sendo que depois que eles saíram, o segurança do shopping informou que eles tinham furtado um relógio da vitrine. Diante da notícia do furto, correram atrás deles, mas conseguiram pegar apenas um, pois o outro conseguiu fugir com o relógio. O rapaz capturado nunca tinha visto. Tiveram um prejuízo de R\$ 2.500,00. Quem viu o furto foi o segurança do shopping. Quando ele foi alcançado, estava próximo à saída do shopping. De fato o relógio que estava na vitrine tinha sido subtraído. Na loja, o réu José Carlos falou que era parente do rapaz que estava com ele e depois de detido, falou que era só conhecido do outro agente. O réu José Carlos disse ao ser preso que o comparsa tinha levado o relógio consigo (gravação audiovisual no SAJ, fl.159).

A testemunha Frank Pinheiro Campos, policial militar, declarou que no dia dos fatos foram acionados para atender a uma ocorrência e chegando lá, os seguranças do shopping já tinham conseguido deter um dos agentes, sendo que o comparsa dele tinha conseguido fugir com o relógio furtado da loja "Tent Beach". Encaminharam o indivíduo e o gerente da loja para a Delegacia de Polícia. O rapaz que foi detido não estava na posse de nenhum objeto. Comentou ter sido informado que câmeras de segurança flagraram a ação dos réus, no entanto, não chegou a confirmar o fato (gravação audiovisual no SAJ, fl.159).

Observe-se que o representante da empresa-vítima narrou que após atender os dois indivíduos na loja, sendo um deles o acusado, eles saíram sem nada comprar, sendo que na sequência um dos seguranças do shopping procurou o gerente do estabelecimento e disse que tinha visto os réus furtando um relógio da vitrine. Após receberem a informação, verificaram a vitrine e de fato um dos relógios não estava mais em exposição. Nesse momento, juntamente com os seguranças do shopping, o representante da empresa vítima e o gerente da loja foram em direção a uma das saídas e já do lado de fora, conseguiram abordar o réu José Carlos, sendo que o seu comparsa conseguiu fugir com o objeto.

Em Juízo, a prova foi refeita e dúvidas não restam acerca da prática do crime aqui apurado pelo acusado e seu comparsa. Os depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo confirmam a dinâmica dos fatos. Segundo o policial Frank, ao chegar ao local, o réu José Carlos já tinha sido detido pelos seguranças do shopping, os quais relataram que ele e o seu comparsa que conseguiu fugir, haviam furtado o relógio do estabelecimento comercial descrito na denúncia.

O relato das testemunhas, são firmes e harmônicos entre si, de modo a apontar o acusado como um dos autores da subtração perpetrada no caso concreto.

Ao contrário do quanto alega a Defesa, não há motivos para se descartar o quanto disseram o policial e o representante da empresa vítima, pois não tinham interesse em acusar falsamente qualquer inocente.

Destaco que os relatos dos policiais são válidos, pois são testemunhas como qualquer outra pessoa. A condição de ser policial, por si só, não justifica o afastamento de seus depoimentos.

Nesse sentido, o E. Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (RTJ 68/64), entendimento acompanhado pacificamente pela jurisprudência pátria: "(...)Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. Ordem denegada". (STJ Quinta Turma, HC nº. 115516/SP - Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03.02.2009, v.u.)

Observo que o representante da vítima relatou que o réu, após ser detido, acabou por confirmar a prática do ilícito, afirmando que o relógio tinha ficado em poder do comparsa que tinha se evadido. E, como já acima assinalado, não há motivos para

não se dar crédito ao quanto relatou em Juízo.

E, contrariamente ao sustentado pela i. Defesa, é certo que o crime se consumou na medida em que o réu e seu comparsa foram vistos subtraindo o objeto da empresa vítima, evadindo-se do shopping e levando o objeto furtado, que não foi recuperado. Os Tribunais Superiores adotaram a teoria da "amotio" para análise do aperfeiçoamento da conduta em sede de crimes patrimoniais, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada do bem, o que se aplica à hipótese vertente: "Súmula 582-STJ: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Ressalte-se que o enunciado da referida Súmula se aplica ao crime de furto, tal como o aqui apurado, por conta do entendimento já exarado pelo E. STF em sede de julgamento de recursos repetitivos.

Neste sentido: (HC 114.329 - RS, Primeira Turma, DJe 18/10/2013; HC 108.678-RS, Primeira Turma, DJe 10/5/2012. Esp 1.524.450-RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015).

Da mesma forma, a qualificadora elencada no inciso IV do §4º do artigo 155 do Código Penal, exsurge da prova oral colhida, pois o réu entrou na loja juntamente com seu comparsa, foram atendidos pelo representante da empresa vítima e depois saíram, momento em que um segurança visualizou o furto do relógio. Tais circunstâncias revelam o prévio ajuste entre o acusado e um sujeito não identificado, com unidade de propósitos voltados à prática do delito aqui em apreço.

Portanto, da análise de toda a prova colhida, resta suficientemente demonstrado que o réu infringiu a norma prevista no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal. Assim, configurado o delito descrito na denúncia, passarei a dosagem de sua pena à luz do artigo 59 do Código Penal.

Analisando as certidões encartadas aos autos, verifico que o réu tem maus antecedentes, eis que já se viu condenado por crimes antecedentes, embora as condenações sejam posteriores (autos nº 44.887-26/2017, da 7ª Vara Criminal de São Paulo; autos nº 152.2840-61/2019, da 4ª Vara Criminal de São Paulo - todos por furto - vide fls. 191/192 e 193/194), uma vez que "é possível reconhecer como mau antecedente a decisão penal condenatória, relativa a fato anterior ao crime em apreço, ainda que o trânsito em julgado tenha sido posterior (e-STJ, fl. 277). Com efeito, também não há ilegalidade a ser sanada no desvalor conferido a essa vetorial, pois nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base" (AgRg no HC n. 607.497/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 30/9/2020). Assim, diante das condenações, há plena demonstração que o réu é pessoa voltada à prática de delitos patrimoniais. O objeto subtraído tinha elevado valor e não foi recuperado, causando total prejuízo à empresa-vítima, de modo que, para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime, fixo a pena base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a circunstância agravante da reincidência específica como se verifica na certidão de fls. 201/213 (autos nº 91488-27/2016, da 30ª Vara Criminal de São Paulo), em razão do que aumento suas penas em 1/5 (um quinto), haja vista que a reincidência específica torna o agente merecedor de maior reprovabilidade ante a contumácia na prática da conduta ilícita, resultando em 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, que torno definitiva ante a ausência de outras causas de aumento ou de diminuição.

Embora o crime não tenha sido perpetrado com grave ameaça e violência contra pessoa, observo que o réu já foi condenado diversas vezes pelo crime de furto, ostentando maus antecedentes e sendo reincidente específico, como acima reconhecido. Assim, o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena no regime fechado.

Por idênticos motivos não faz jus a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Incabível o "sursis" em razão da pena aplicada.

Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para condenar JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, RG nº 24356376, pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, em regime fechado.

Fixo a unidade da pena pecuniária, em um trigésimo do salário mínimo vigente a época do fato, valor que deverá ser corrigido quando da execução.

Em audiência de custódia, pela decisão de fls.45/47, o réu obteve a liberdade provisória com a fixação de medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I e IV, do CPP. No entanto, acabou sendo preso posteriormente e está em cumprimento de pena por condenações decorrentes da prática de outros crimes de furto. Assim não faz jus a recorrer em liberdade, haja vista alta probabilidade de novas reincidências, de modo que deixo de lhe conceder o benefício de recorrer em liberdade, de modo que determino seja expedido mandado de prisão contra o réu, que deverá ser cumprido junto ao estabelecimento prisional em que se encontra, nos termos do § 1º do artigo 387 do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar valor mínimo para a reparação dos danos à empresa vítima em razão da falta de parâmetros.

Transitada em julgado a presente decisão, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Arcará o réu, com o pagamento da taxa judiciária, bem como das despesas processuais, caso perca a condição de beneficiário da Assistência Judiciária gratuita..

Remeta-se cópia da presente decisão à empresa-vítima.

P.R.I.C.

São Bernardo do Campo, 1º de dezembro de 2022.

SANDRA REGINA NOSTRE MARQUES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA